

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1528/2530	พนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางป่าหรือป่า ชัยสิทธิ	โจทก์
	นายเหลียง เทียนงาม กับพวก	จำเลย
	นางผกาพรรณหรือแวว เทียนงาม	
	จำเลยที่ 2	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 1643/2528 นี้ศาลชั้นต้น
พิจารณาพิพากษารวมกันอีกคดีหนึ่ง

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ฯลฯ จำเลยที่ 2 มีความผิดฐานรับตัวหญิงไว้เพื่อสำเร็จ
ความใคร่ของผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282วรรคท้าย จำคุก 3 ปี
 ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ฯลฯ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 แต่ให้
ยังจำเลยที่ 2 ไว้ในระหว่างฎีกา นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกันหกหมื่นบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกันหกหมื่นบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(เสียงยม ทวีชัยการ-สุชาติ จีวะชาติ-สมศักดิ์ จูสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ